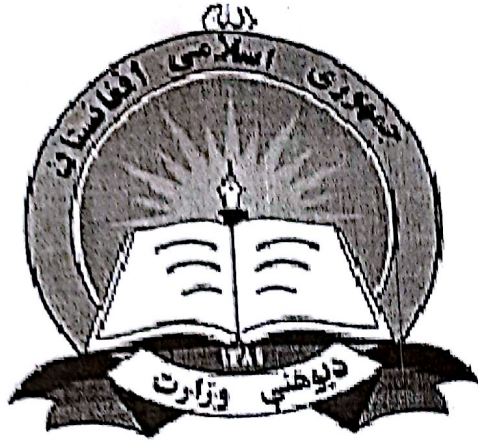




فی مابین  
وزارت معارف

و

محترم محمد نبی ہمت  
ولد  
محترم تاخک

**' HRMIS/Personal Database Provincial Officer'**

خوست  
آیدی پیکج: E-FM27

تمویل کنندہ

بانک جهانی

تاریخ: November 2020



## قرار داد اجرای خدمات

که متعهد بنام قرارداد یاد می شود (به این قرار داد خدماتی فی مابین وزارت معارف که واقع است در 24-11-2020 روز شاه محمود خان وات، کابل که (متعهد بنام 'قرارداد کننده' و محترم محمد نبی همت یاد می شود (که متعهد بنام "مشاور" یاد می گردد) منعقد می گردد.  
از آنجائیکه وزارت معارف می خواهد تا مشاور خدماتی را که در ذیل تذکر داده می شود، استخدام نماید.  
از آنجائیکه مشاور تعهد می نماید تا خدمات آتی را انجام دهد بنا بر طرفین حسب ذیل موافقه می نمایند.

### 1. خدمات

(i). مشاور خدماتی را که در ضمیمه (الف) (لایحه وظایف و ساحه کاری) که به حیث بخش اساسی این قرار داد (انجام خدمات) است، انجام می دهد.

(ii). مشاور مکلف است را پورهائی را که در ضمیمه (ب) لست گردیده تهیه خواهد کرد در حدود زمانی که در چنین ضمیمه مشخص شده، و کارمندان که در ضمیمه (د) لست گردیده انجام داده میشود به شمول (مصارف تخمینی خدمات، لست کارمندان، جدول نرخ ها)

### 2. معیاد

مشاور مکلف است خدمات را در مدت معین که از تاریخ <11-24-2020> تا تاریخ <2020-12-31> تعیین گردیده یا هر زمانی دیگری که بعد از آن از طرف طرفین موافقه می شود انجام می دهد اولین سه ماه کاری دوری امتحانی میباشد در این دور کار مشاور را نظارت میشود دوری امتحانی از طرف وزارت شاید تمدید شود، در دوری امتحانی قرارداد از طرفین فسخ شود. یک هفته پیش از فسخ قرارداد هر دو طرفین خد دهند.

### 3. معاش

#### الف. اصل معاش

برای خدماتی که مطابق ضمیمه (الف) انجام داده می شود، قرار داد کننده برای متعهد یک مقدار معاش که از حد معینه اصل معاش به 60844 افغانی تجاوز نکند، میپردازد. این مبلغ بر مبنائی تفاهمی تعیین گردیده که شامل تمام مصارف، عاید و پرداخت مالی که بر مشاور تح می گردد میباشد. معاش که مطابق این قرار داد پرداخته می شود، شامل تمام ارقامی می باشد که در جزء فرعی (ب) که در ذیل از آن تذکر گرفته است و مصارفی که باید واپس پرداخته شود طوریکه در پراگراف فرعی (ج) که در ذیل از آن تذکر گرفته، پرداخته می شود.

#### ب. پرداخت

قرار داد کننده در بدل خدماتی که متعهد انجام میدهد اندازه معاش که در جزء (د) قیمت خدمات انجام شده، تذکر گرفته به کارمند در هر ماه می پردازد.

#### ج. بازپرداخت

قرار داد کننده برای متعهد مصارف قابل بازپرداختی که شامل و محدود است به :-

(i) مصارف عادی و معمول که برای بود و باش، ترتیب اسناد و مصارف، تیلیفون، مصارف سفر رسمی کمتر از قیمت سفریه درجه اول پرداخت میشود و ضوابط و موافقه قلم، امر قرار داد کننده، تثبت شده پرداخته





(ii) سائر مصارف که قبلاً از طرف اداره قرار داد کننده تصویب شده.

#### د. شرایط پرداخت معاش

معاش باید در هر ماه به صورت مجموعی بر اساس 49333 افغانی که الی 14 هم هر ماه، بعد از تسلیم دهمی علم و خبر و جدول حاضری در دو نقل برای آمر اداره که در پرگراف (4) از آن تذکر رفته، پرداخته می شود.

#### الف. آمر/هما هنگ کننده

قرار داد کننده، رئیس ریاست را بحیث آمر قرار داد کننده تعیین می نماید. آمر مسوول تنظیم فعالیت ها مطابق قرار داد بغرض حصول و تصویب علم و خبرها، برای پرداخت معاش تادیات توسط قرار داد کننده میباشد.

4. اداره پروژه

#### ب. جدول زمانی (حاضری)

در هنگام انجام وظیفه، مطابق این قرار داد که شامل کار در ساحه و خدماتی را که مطابق این قرار داد مکلف است انجام دهد جدول کاری را تکمیل و یا هر سند دیگر را زمان انجام کار و همچنان مصارفی را که به عمل آمده مطابق به هدایت داده شده آمر پروژه ترتیب می نماید.

#### ج. اسناد و حسابات

مشاور مکلف است تمام اسنادی را که بصورت واضح نشان دهنده انجام خدمات میباشد حفاظت نماید.

مشاور تعهد می نماید که خدمات را به سطح عالی، تخصصی، اخلاقی و کامل انجام میدهد.

5. معیار انجام خدمت

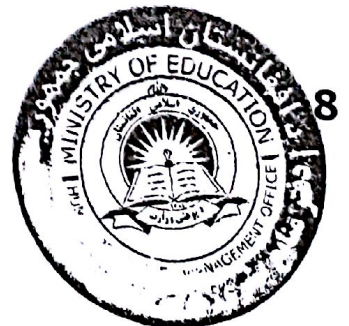
مشاور نباید در مدت انجام این قرار داد و دو سال بعد از انقضای آن چیز های مهم و معلومات سری را به ارتباط انجام خدماتی که از اثر این قرار داد متعهد می شود، افشاء نماید.

6. محرمانیت

هر نوع مطالعات، گزارشات، مواد، کرافیک و سافت ویر که مشاوری مطابق این قرار داد برای قرار داد کننده تهیه میکند ملکیت قرار داد کننده میباشد. مشاور میتواند یک کاپی چنین اسناد و سافت ویر را نزدش نگهداردی کند. مشاور نمی تواند چنین اسناد و یا سافت ویر را که با این قرار داد بنا هر علتی مرتبط باشد، بدون موافقه قبلی قرار داد کننده به کس دیگری انتقال نماید.

7. مالکیت اجناس

مشاور موافقت می نماید که در طول مدت این قرار داد و بعد از انقضای آن نه خودش و نه هم اداره مرتبط به مشاور تهیه اجناس، کارها و خدمات را غیر از خدمات شامل قرار داد و یا امتداد آن، برای هیچ یک پروژه که از خدمات شامل این قرار داد منشاء می گردد و یا ارتباط نزدیک به همچو خدمات می داشته باشد انجام دهد.



مشاور مسوول تهیه بیمه مناسب برای خود میباشد.

9. بیمه

مشاور نمی تواند این قرار داد و یا بخشی از این قرار داد را بدون موافقه تحریری قبلی، قرار داد کننده برای کسر، دیگری، تفویض نماید.

10. انجام وظیفه

## 11. قوانین حاکم بر قرارداد

قرارداد در مطابقت به قوانین جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب و به زبان انگلیسی نوشته میشود.

## 12. حل منازعات

هر منازعه ناشی از این قرارداد میشود بطور دو ستانه بین دو جانب حل شده نتواند، در این صورت مطابق به قوانین کشور به محکمه / حکمیت ارجاع می شود.

## 13. ختم قرارداد

قرارداد کننده می تواند در مدت کمتر از 10 روز از دادن ابلاغیه تحریری قبل از ختم قرارداد می تواند قرارداد را منقطع سازد.

## 14. جعل و فساد

بالیسی بانک ایجاب مینماید که قرضه گیرنده گان (به شمول استفاده کننده گان قرضه های بانک) همچنان مشاورین و قراردادیان فرعی آنان که متعهد به قرارداد هستند که توسط بانک تمول میگردد، تمام معیارهای اخلاقی را حین انتخاب و اجرای این قرارداد، رعایت نمایند به منظور فقره فرعی متذکره، اصطلاحاتاتی طور ذیل تعریف میگردد:

(i) "عملیه فساد" عبارت است از پیشنهاد، اخذ و تجسس به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم هر چیز دارای ارزش، که فعالیت های طرف دیگر را متاثر سازد.

(ii) "عمل تقلب" هر نوع عمل یا حذف بشمول جعل که عمداً یا از روی بی پروایی منتج به فریب شده یا به آن مبادرت ورزد و طرف انتفاع مالی یا غیر آنرا بدست آورده یا از مسئولیت خویش دوری نماید.

(iii) "اعمال سازش" عبارت از سازش بین دو یا بیشتر طرفین جهت حصول اهداف ناشایسته بشمول تحت تاثیر قرارداد فعالیت های طرف مقابل میباشد.

(iv) "اعمال زور" عبارت از متضرر ساختن یا رسانیدن آسیب به طرف یا ملکیت وی یا تهدید به آن طور مستقیم یا غیر مستقیم بوده که فعالیت های یک طرف را طور نامناسب تحت تاثیر قرار دهد.

(v) "اعمال منع کننده" عبارت از:

(الف) تخریب، تحریف، تغییر یا مخفی نمودن عمدی شواهد جهت بررسی یا اظهار بیانات کاذب برای مأمورین تحقیق بوده تا از تحقیق بانک در عرصه ادعاهای اعمال فساد، تقلب، سازش یا اعمال زور ممانعت نماید؛ و/یا تهدید، اذیت یا ترسانیدن هر طرف جهت جلوگیری از افشا ساختن معلومات مربوط به تحقیق یا غرض جلوگیری از تعقیب نمودن تحقیق میباشد؛ یا (ب) اعمالیکه از فعالیتهای تحقیقاتی بانک و حقوق تفتیش یا بازرسی که تحت فقره 6.3 ذکر گردیده است، ممانعت نماید.

3.4 (الف) اگر دست داشتن نماینده گان قرضه گیرنده یا نماینده استفاده کننده قرض در فساد، تقلب، سازش یا اعمال زور در هر زمان تأیید گردد، بدون اینکه قرض گیرنده جهت تلافی حالت فوق و اقناع بانک اقدامات لازم را اتخاذ نماید، ممکن است قسمت از قرضه ها که برای قرارداد مختص شده است، لغو گردد.

(ب) اگر دست داشتن مشاور مستقیماً یا از طریق نماینده وی در فساد، تقلب، سازش یا اعمال زور جهت رقابت در قرارداد با دارا، احای،





مشاوریکه قرار است قرارداد به وی اعطا گردد مجازات و یا برای مدت نامعین یا مدت مشخص غیر واجد شرایط اعلام گردد.

(ج) مشاورین باید به بانک اجازه دهند تا حسابات، یادداشت ها و دیگر اسناد مربوط به ارائه درخواست/پیشنهادهای و اجرای قرارداد را بازرسی و توسط مفتشین موظف بانک آنرا مورد تحقیق قرار دهد.

(د) ممکن است مشتری از مشاورین برنده تقاضا نماید تا هر نوع کمیشن یا حق الزحمه که برای نماینده گان، وکیل یا نماینده گان کمیسیون با رعایت پروسه انتخاب یا اجرای قرارداد، پرداخته و یا میپردازد را آشکار سازد. معلومات متذکره باید حید اقل اسم و آدرس نماینده، وکیل یا نماینده کمیسیون، پول و مقدار آن، و هدف کمیشن یا حق الزحمه را در برداشته باشد.

(ه) اگر مشتری دست داشتن مشاور را در فساد، تقلب، ساخت و بافت، اعمال زور یا اعمال منع کننده در عرصه رقابت برای قرارداد یا اجرای آن دریافت نماید، مشتری ممکن است بعد از ابلاغیه 21 روزه مشاور، قرارداد استخدام وی را خاتمه داده و قرارداد مذکور را فسخ نماید.

(ب) قسمتی از قرضه مشخص شده را با یک قرارداد هر گاه در هر مرحله ثابت شود که نماینده گان قرضه گیرنده و یا منفعت برنده قرضه در اعمال فساد، جعل و فریب، سازش، اعمال اجبار در پروسه تعیین یا انجام آن قرارداد بدون آن که قرضه گیرنده اقدامات مقتضی و مؤثر بمنظور قناعت بخشیدن و یا رفع مشکل انجام داده باشد.

(ج) مشاور را محروم از، به شمول اعلام او به حیث یک مشاور غیر مطلوب، برای یک مدت نامعلوم و یا مدت معین نموده و از اخذ قرارداد مالی در هر مرحله که معلوم شود که مشاور مستقیماً یا از طریق نماینده اش در فساد، جعل و تزویر یا اعمال اجبار از رقابت برای و یا انجام یک قرارداد مالی با بانک سهیم بوده است



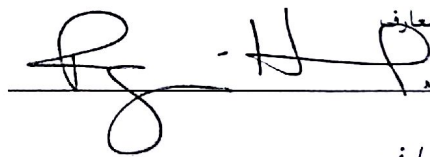
۱ "طرف دیگر" به یک مامور رسمی که در ارتباط با پروسه انتخاب یا اجرای قرارداد فعالیت مینماید، منسوب میگردد. بنابراین "مامور رسمی" کارمندان بانک جهانی و پرسونل ارگانهای دیگر که تصامیم تدارکات را اتخاذ و یا بررسی مینمایند، را شامل میگردد.

۲ "طرف" به یک مامور رسمی منسوب میگردد؛ اصطلاحات "انتفاع" و "مسئولیت" در باره پروسه انتخاب یا اجرای قرارداد بکار میرود؛ و "عمل یا حذف" معنی آنرا میدهد که پروسه انتخاب یا احداث، قرارداد، تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت ، طرفین قرار داد به این وسیله قرار داد به اسماء شان امضاء و از روز و سالی که در اول نوشته شده متعهد می باشند.

معاش:

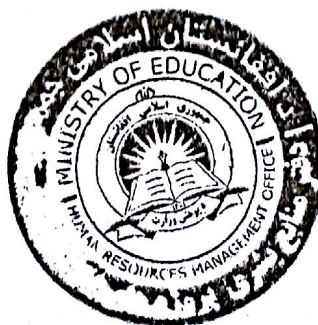
| مدت                             | نام قراردادی       | معاش ناخالص به افغانی | گرید | مستطیپ |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|------|--------|
| 24-11-2020<br>الی<br>31-12-2020 | محترم محمد نبی همت | 49333 افغانی          | D    | 3      |

از طرف یا برای وزارت معارف  
  
 رنگینه حمیدی  
 سرپرست وزارت معارف

تاریخ: / /

از طرف یا برای مشاور  
  
 محترم محمد نبی همت  
 HRMIS/Personal Database Provincial Officer

تاریخ: / /



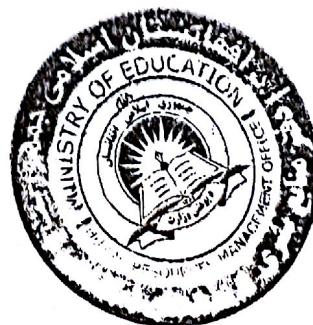
## ضمیمه ج

مصارف تخمینی و جدول نرخ ها مصارف تخمینی و جدول نرخ ها و ساعت های و روز های کاری برای مشاور

| مدت                             | نام قراردادی | معاش نا خالص به افغانی | مدت زمان قرارداد | مجموع معاش نا خالص افغانی |
|---------------------------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| 24-11-2020<br>الی<br>31-12-2020 | محمد نبی همت | 49333                  | 1 ماه 7 روز      | 60844 افغانی              |

- رخصتی در هر ماه کاری 2.5 روز کاری میباشد.
- رخصتی مریضی در هر ماه 1 روز کاری میباشد.
- سفرهای رسمی در افغانستان و بیرون از افغانستان در رخصتی محاسبه نمی شود.
- روزهای کاری در کابل و در ولایات 2 روز کاری در هفته میباشد.
- روز کاری پنجشنبه 4 ساعت میباشد.
- مشاور مکلف اند تا در روزهای رسمی 8 ساعت کار کند یک ساعت برای طعم و برای نماز شامل میباشد.
- حسب ضرورت اداره مشاور مکلف است تا تا برای چند ساعت دیگر کار کند تا وظیفه را انجام دهید.
- مخارج ترانسپورت و مخابرات شامل معاش است.

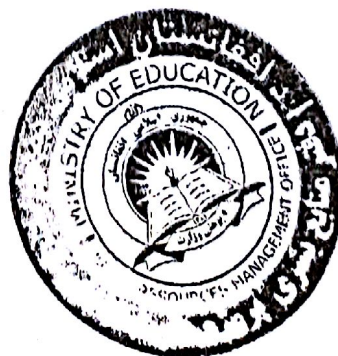
وجه فزیزیکی مجموع امتیاز 60844 افغانی



## ضمیمه د

خدمات و سهولت‌های که از طرف قرارداد کننده فراهم میشود

- یک محیط خوب برای مشاور برای انجام دادن وظیفه
- مخابرات برای مشاور
- فراهم نمودن کمپوتر، میز، چوکی و غیره برای مشاور
- ترانسپورات برای مشاور و قتیکه به ولایات سفر مینماید







د افغانستان اسلامي جمهوریت  
د پوهنې وزارت



تمدیدی قرارداد ویا اصلاح آن/د تړون تعدیل یا اصلاح :

شماره تمدید/د تعدیل گڼه: 2/2021

قراردادکننده/تړون کوونکی : محمد نبی همت د تاخک زوی  
محل وظیفه/د دندې ځای: د بشري سرچینو عمومي ریاست / خوست

شماره قرارداد/د تړون گڼه : بانک جهانی / 4204  
Officer  
وظیفه/دنده: HRMIS/Personal Database Provincial

تعدیلات به منظور ذیل واقع شده است (دغه تعدیلات به لاندې توگه واقع شوي دي):

د خدمت غزیدنه له / تمدید خدمت: 01/Jan/2021 الی / تر 31/Dec/2021  
معاش ماهوار/مياشتنی معاش: 49333 افغانۍ.

همه شرایط در قرارداد اول ویا قرارداد اصلی و تغییرات اخیر در آن محفوظ می باشد. /د اصلي یا اولي تړون ټول شرایط او په هغه کې وروستي تعدیلات له بدلون څخه په خوندي توگه پاتې دي.

بالحترام/به درنښت:

وکتوریا غیوری

معین منابع و اداره

محل امضاء قراردادی/د تړون کوونکی لاسلیک:

محمد نبی همت

اسم قراردادی/د تړون کوونکی نوم:

تاریخ /نېټه:



تائیدی منابع بشري/د بشري سرچینو تائید